

2024
TP-153



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

اسم المقرر: نظام حماية المستهلك
رمز المقرر: 20034201-2
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الأولى
تاريخ آخر مراجعة: 1446/9/4هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: 3
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: 4
- ج. موضوعات المقرر **Erreur ! Signet non défini.**
- د. أنشطة تقييم الطلبة 7
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: 8
- و. تقويم جودة المقرر: 9
- ز. اعتماد التوصيف: 9



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ساعتان)

2. نوع المقرر

أ-	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب-	☐ إجباري	☒ اختياري			

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الرابعة/الثامن)

4. الوصف العام للمقرر

يتناول المقرر التعريف بنظام حماية المستهلك والمفاهيم الأساسية الواردة به وتشمل (المستهلك - المشغل الاقتصادي - مقدم الخدمة - المنتج - الخدمة - المحل - العنوان - السعر - العيب - الاعلان - التخفيضات - المسابقة - التدابير الصحيحة - المستهلك المعرض للخطر)، وبيان حقوق المستهلك في الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية ذات العلاقة، ومضمون الالتزام بالإعلام، والإعلانات الكاذبة والمضللة وخصائصها وآثارها، والآليات القانونية لحماية المستهلك منها، وبيان المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام والعقوبات المقررة لها، ووسائل تسوية المنازعات الناشئة عنها، وتحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة عن بُعد.

5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

- يهدف المقرر بشكل عام إلى تمكين الطالب من دراسة وتحليل قواعد نظام حماية المستهلك، وتنمية قدرة الطالب على ربط الجانب النظري في الدراسة مع الجانب العملي، ويهدف بشكل خاص إلى تزويد الطلبة بما يلي:
- 1) تعريف الطالب بماهية نظام حماية المستهلك، والمقصود بالمستهلك والمشغل الاقتصادي ومقدم الخدمة والمنتج والخدمة والمحل والعنوان والسعر والعيب والاعلان والتخفيضات والمسابقة والتدابير الصحيحة والمستهلك المعرض للخطر.
 - 2) تعريف الطالب بحقوق المستهلك تجاه المنتج ومن في حكمه، وبيان التزامات المنتج تجاه المستهلك.
 - 3) تعريف الطالب بالمقصود بالإعلانات الكاذبة والمضللة وخصائصها وآثارها، وكيفية حماية المستهلك منها.
 - 4) تعريف الطالب بكيفية حماية المستهلك من الشروط التعسفية، والمنتجات التجارية المعيبة وغير الصالحة للاستخدام.
 - 5) تعريف الطالب بالمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية المستهلك والعقوبات المقررة لها، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها.
 - 6) تعريف الطالب بالجهة المختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن منازعات العقود المبرمة عن بُعد.

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم تقليدي	(2 × 15 أسبوع) = 30 ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	30	100%
2	معمل أو استوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
الإجمالي		30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	- أن يلم الطالب بالمعارف والمفاهيم والمبادئ الأساسية لحماية المستهلك، وماهية نظام حماية المستهلك، وطبيعته، ومصادره، ونطاقه.	ع1	المحاضرة. - الحوار والمناقشة الجماعية	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
1.2	- أن يعرف الطالب آليات وطرق الحصول على المعلومات بما يساعد على	ع2	المحاضرة. - الحوار والمناقشة	- الاختبارات النظرية - واجبات منزلية وأبحاث (سواء

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	تزويد الدارس بالمعارف الشرعية والنظامية في مجال حماية المستهلك، وكيفية حل القضايا المطروحة التي تعرض له.		الجماعية - عرض النماذج العملية	جماعية أم فردية)
1.3	أن يفهم الطالب حقوق المستهلك تجاه المنتج ومن في حكمه، والتزامات المنتج تجاه المستهلك، والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام حماية المستهلك والعقوبات المقررة لها، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها.	ع3	- المحاضرة - الحوار والمناقشة الجماعية - عرض النماذج العملية	- الاختبارات النظرية - واجبات منزلية وأبحاث (سواءً جماعية أم فردية)
2.0	المهارات			
2.1	أن يحلل الطالب المعلومات والمفاهيم والنظريات والأفكار والنصوص في مجال نظام حماية المستهلك ويوظفها لإيجاد الحلول العملية للقضايا المختلفة.	م1	- المحاضرات - التدريب على الأساليب والطرق المستخدمة في المقارنة	- الاختبارات النظرية - المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
2.2	أن يطبق الطالب أساليب التفكير النقدي والحلول المبتكرة على وقائع افتراضية، ويعرض رأيه عرضاً مقنعاً، ويقدم أدلته ودفعه بطريقة سليمة	م2	- المحاضرات - التدريب العملي - إعطاء أمثلة على قضايا واقعية - جلسات مناقشة.	- الاختبارات النظرية - البحوث - الواجبات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	لإيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.			
2.3	أن يكتسب الطالب القدرة على التفاعل مع قواعد نظام حماية المستهلك ويُفسرها تفسيراً سليماً لاستنباط الأحكام منها.	م3	- مراجعة ما تم تدريسه عن طريق طرح أسئلة. - جلسات مناقشة.	طرح القضايا وضرب الأمثلة واختبار قدرة الطالب على الإلمام بمضمونها واقتراح الحلول المناسبة.
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يشارك الطالب مجموعات العمل في المناقشات الجماعية والمشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق.	ق1	- تنظيم حلقات نقاشية - تكليف جماعي - التدريب العملي	- المناقشات الشفهية - أثناء المحاضرات - الواجبات - تقويم الأعمال الجماعية بشكل دوري
3.2	أن يساهم الطالب بشكل فعال كعضو أو كقائد في العمل الجماعي ويتحمل المسؤولية المسندة إليه من خلاله.	ق2	- التدريب العملي	- الاختبارات التحريرية والشفهية
3.3	أن يتحلى الطالب بالأخلاق الأكاديمية وينجز المهام الموكلة إليه بفاعلية وشفافية، ويقيم قدراته الذاتية وأدائه للوقوف على نقاط الضعف وتقويمها.	ق3	- المناقشة والحوار - التدريب العملي	- عقد جلسات الحوار والمناقشة للتحقق من مدى استيعاب الطلبة للقيم المستهدفة من المقرر.

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	- التعريف بنظام حماية المستهلك: (مفهومه - طبيعته - نطاقه - أطرافه - أهدافه - مصادره).	2
2	- حقوق المستهلك الأساسية في النظام - المعلومات الأساسية الواجب توافرها عن المنتج أو الخدمة للمستهلك. - التزامات المنتج تجاه المستهلك.	2
3	الممارسات التجارية المجحفة والمُضللة.	2
4	- الشروط الواجب توافرها في الاعلان. - شروط الإعلان المقارن مع خدمة أو منتج أو خدمة متوفرة أو معروضة ومنتج أو خدمة لمُشغل اقتصادي آخر. - شروط الإعلان الإلكتروني.	2
5	- شروط التعاقد مع المستهلك. - شروط العقد - توفير المعلومات عند التعاقد - تزويد المستهلك بشروط العقد - حظر الشروط المجحفة - الشروط المحظورة في العقد - تسليم المنتج - تبعة الهلاك - تفسير شروط العقد.	2
6	- التعاقد خارج محل المُشغل الاقتصادي. - العقد المبرم - حق فسخ العقد - التزامات الأطراف عند فسخ العقد - إبلاغ المستهلك بحق فسخ العقد وأحكامه.	2
7	الاختبار النصفى.	2
8	- العقد المبرم عن بعد واستثناءاته. - إبرام العقد - المعلومات الواجب على المُشغل الاقتصادي تزويد المستهلك بها قبل إبرام العقد، حق المستهلك في تعديل طلب قبوله للعقد - الآثار المترتبة على العقد - حق فسخ العقد واستثناءاته - التزامات الأطراف عند فسخ العقد.	2
9	- الضمان العام. - تعريفه - حالاته - مدته.	2
10	- الضمان النظامي. - تعريفه - حالاته - العقود والمنتجات المستثناة منه - مدته.	2
11	- حالات الإعفاء من الضمان النظامي، وحقوق المستهلك عند الإخلال به.	2
12	الضمان الإضافي.	2

	- تعريفه - شروطه - التزام المُشغل الاقتصادي (توفير قطع الغيار وخدمات الصيانة، والابلاغ بالمدة اللازمة لتوفير قطع الغيار).	
2	- مراقبة السوق - إجراءات مراقبة السوق - تعيين المفتشين ومهامهم - محضر التفتيش - الجزاءات الإدارية - الحق في الاعتراض - دعاوى منع الممارسات المخالفة - تفويض أنشطة مراقبة السوق.	13
2	تسوية المنازعات الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام نظام حماية المستهلك.	14
2	- المخالفات والعقوبات. - لجنة النظر في المخالفات - معايير تحديد العقوبة - التدابير التصحيحية - العقوبات الإدارية - العقوبات الجزائية - توفيق الأوضاع.	15
	الاختبار النهائي	16
30	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	
المراجع المساندة	د. أسامة بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005م. د. خالد إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008م.
المصادر الإلكترونية	موقع المكتبة الرقمية السعودية. http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx موسوعة الأنظمة السعودية http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
أخرى	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلبة
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الانظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/4هـ

